ثانوية: بلحوسين توهامي- بشار	الامتحان الأول للفصل الأول في مادة « القانـــــون »	الموسم الدراسي:2018 /2019
المستوى: 03 تسيير واقتصاد		المدة: 02 ساعة

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: عرف المصطلحات القانونية التالية

- عرف الاكتتاب؟
- عرف عقد الشركة؟

السؤال الثاني:

- أشرح الالتزام التالي: "التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق"؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

في 2016/01/14 اشترى المقاول "BM" قطعة أرضية من مالكها السيد "سليم" المولود في 1997/08/17 .حيث توجها إلى الموثق مرفقين بالوثائق الضرورية لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة والمبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

المطلوب: انطلاقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1- ما هي الوثيقة التي تم تحريرها من طرف الموثق ؟ عرفها؟
2- ما هو الشرط الذي يجب أن يتوفر في المبلغ المتفق عليه؟
3- اشرح الإجراءات القانونية التي يقوم بها الموثق لإثبات العقد ؟
4- هل "سليم" مؤهل قانونيا لإجراء هذا التصرف ؟ برر ذلك.
5- ما هي الالتزامات القانونية لمقاولة "BM" ؟

الجزء الثالث:(08 نقاط)

السند 01: أسس "معاد" مع سبعة أشخاص آخرين شركة "الأوراسي " برأس مال قدره:8000000 دج مقسم إلى أسهم ذات قيمة اسمية متساوية قابلة للتداول في البورصة. حيث تتحدد مسؤولية الشريك فيها بمقدار مساهمته في رأس المال؛ كما لا يكتسب الشركاء صفة تاجر.

السند 02: بعد خمس سنوات حققت المؤسسة إنتاجية جيدة ما سمح للشركاء بتوسيع نشاط المؤسسة، فقرر مجلس الإدارة الإعلان عن مسابقة توظيف على أساس الاختبار عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل؛ وبعد ظهور نتائج المسابقة تم توظيف أربع عمال بصفة دائمة في التخصصات المطلوبة مع إتمام الإجراءات القانونية لذلك.

العمل المطلوب:

أولا:انطلاقا من السند 01 و مما درست اجب عما يلي:

1- حدد الطبيعة القانونية للشركة مع التعريف . ثم استخرج خصائصها الواردة في السند؟.
2- اشرح طريقة التأسيس التي اتبعها الشركاء ؟

ثانيا: انطلاقا من السند 02 و وفق قانون العمل اجب عما يلي :

1- كيف يتم إثبات علاقة العمل بين العمال الجدد و إدارة المؤسسة؟ عرفها؟
2- تشمل العلاقة بين العمال و إدارة المؤسسة مجموعة من العناصر؟ إشرحها؟
3- ما هي الآثار القانونية لشركة "الأوراسي" اتجاه عمالها؟ (أذكر **أربعة** منها)

ثالثا: استنتج علاقة بين القانون التجاري و قانون العمل؟

انتـهـــــى الموضوع☺

ثانوية: بلحوسين توهامي- بشار	تصحيح الامتحان الأول للفصل الأول في مادة « القانـــــون »	الموسم الدراسي:2018 /2019
المستوى: 03 تسيير واقتصاد		المدة: 02 ساعة

عناصر الإجابة	العلامة
الجزء الأول: (06نقاط)	
الجواب الأول: تعريف المصطلحات القانونية **الاكتتاب**: هو إعلان إداري للشخص بالاشتراك في مشروع شركة بتقديم حصة في رأس مال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم **عقد الشركة**: حسب المادة 416 من ق م ج :(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...) **الجواب الثاني: شرح الالتزام التالي** **يلتزم البائع بضمان التعرض والاستحقاق، فضمان التعرض** يقصد به اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع **بضمان الاستحقاق** في حالة تعرض الغير للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.	02 02 02
الجزء الثاني: (06 نقاط)	
1- الوثيقة التي حررها الموثق هي: **عقد البيع** **تعريف عقد البيع** : حسب نص المادة 351 من القانون المدني الجزائري:"عقد البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" 2- يجب أن يكون المبلغ المتفق عليه **ثمن نقدي (نقود سائلة)** 3- **الإجراءات القانونية تتمثل في الأركان الشكلية لعقد البيع :** أ-**الكتابة** حيث تعد ركنا أساسيا من أركان بيع العقار .و يقصد بها تحرير عقد رسمي لدى ضابط عمومي مختص*الموثق* يكتب باللغة العربية و في نص واحد واضح تسهل قراءته. **ب-الشهر** يعني إعلام الغير بالعقد و يخص بعض البيوع كالعقارات و المحلات التجارية ..و يتم الشهر من خلال إيداع العقد في المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار. 4- **لا يعتبر سليم مؤهل قانونا** لإبرام تصرفات قانونية كالبيع **لأنه يبلغ من العمر 18 سنة و 4 أشهر** وبالتالي لم **يتجاوز سن الرشد والمحدد بـ 19 سنة كاملة** في القانون المدني شرط سلامة عقله و إدراكه.أي أنه فاقد لأهلية الأداء 5- **الالتزامات القانونية للمقاول (المشتري)** • بما أنه يوجد تخلف في شروط العقد و المتمثل في نقص الأهلية لدى البائع "سليم" سوف لن يبرم عقد البيع وبالتالي لا توجد إلتزامات يتحملها المشتري "مقاول BM"	0.5 01 0.5 0.75 0.75 01 1.5
الجزءالثالث:	
اولا: قانون التجاري 1- **الطبيعة القانونية للشركة**:شركة مساهمة تعريفها: تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها (الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...). • **خصائص الشركة الواردة في السند** ✓ رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم متساوية ✓ مسؤولية الشريك محددة بمقدار الأسهم التي يملكها أي بمقدار مساهمته في رأس المال ✓ عدد الشركاء 8 يفوق الحد الأدنى للشركاء المحدد بـ 7 شركاء. ✓ لا يكتسب الشريك صفة تاجر 2- **طريقة التأسيس المتبعة هي** : التأسيس دون اللجوء العلني للادخار :يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم .و يوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل. **ثانيا: قانون العمل** **1.يتم إثبات العلاقة بن العمال وإدارة المؤسسة بعقد العمل** **تعريف عقد العمل:** هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص آخر، وتحت إشرافه وإدارته هو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر. **2.عناصر عقد العمل** **أ- الأجر:**هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي قدمه له هذا الأخير، والأجر محل التزام صاحب العمل؛ كما يتكون الأجر عنصر الثابت (أجر المنصب) و العنصر (التعويضات والمنح) **ب- الزمن:**هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل. **جـ- التبعية:** ويقصد بها التبعية القانونية التي تجعل صاحب العمل في وضعية المتبوع وتمنحه سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على العامل في أدائه للعمل ويلتزم العامل الأوامر والتعليمات الصادرة من صاحب العمل. **3.الآثار القانونية لشركة الأوراسي اتجاه عمالها (التزام صاحب العمل)** حسب المادتين 05 و06 من قانون العمل تتمثل التزامات صاحب العمل فيما يلي: - تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية - الالتزام بدفع الأجر بانتظام. - احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية). - توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن. **ثالثا:** ينتمي القانون التجاري وقانون العمل إلى فرع القانون الخاص و بالتالي توجد علاقة تكامل بينها بحيث القانون التجاري هو الذي يبين كيفية تأسيس مكان العمل، وقانون العمل هو الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل و العامل	01 01 01 1.5 02 0.5
المجموع	20